(معرفتها والقدرة على تسليمها) فلا يصح استئجار ديك ليوقظه (و) شرط (كون المؤجر يملك نفعها) بأن كانت المنفعة في تصرفه (وصحة بيعها) فالكوبه لا يصح بيعها فلا تصح اجارتها (سوى حر ووقف وأم ولد) فانه لا يصح ان يباعوا ويصح ان يؤجروا (واشتمالها) أي العين المؤجرة (على النفع المقصود منها فلا تصح في) دابة (زمنة لحمل و) لا أرض (سبخة لزرع) الضرب (الثاني) من صنفي الاجارة ان يقع العقد (على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها) أي المنفعة (بما) أي بوصف (لا يختلف) به العمل (كخياطة ثوب بصفة كذا) يذكر جنسه وقدره وصفة الخياطة (وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه) بفتح السين وبسكون الميم أي ثخانته وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب قاله في الحاشية (و) يذكر (آلته) فيقول من حجارة أو آجر أو لبن وبالطين أو الجص ونحوه مما يختلف به الغرض فلو عمله ثم سقط فله الاجرة لانه وفى بالعمل الا ان كان سقوطه بتفريطه بأن بناه محلولا أو نحوه فعليه اعادته وغرم ما تلف * (فائدة) * يصح الاستئجار لتطيين الارض والسطح والحيطان وتجصيصها ولا يصح على عمل معين لان الطين يختلف في الرقة والغلظ والارض تختلف منها العالي والنازل وكذلك الحيطان والاسطحة فلذلك لم تصح الا على مدة وان استأجره لضرب لبن احتاج الى تعيين عدد وذكر القالب وموضع الضرب لانه يختلف باعتبار الماء والتراب فان كان هناك قالب معروف لا يختلف جاز وان قدره بالطول والعرض والسمك جاز ولا يكتفى بمشاهدة قالب الضرب اذا لم يكن معروفا لانه قد يتلف (و) يشترط أيضا (أن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل ك) قوله عن ثوب استأجرتك (لتخيطه في يوم) لانه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم فان استعمل في بقيته فقد زاد على ما وقع عليه العقد وان لم يعمل كان تاركا للعمل في بعض زمنه فيكون ذلك غررا يمكن التحرز منه فلم يصح العقد معه (و) يشترط أيضا (كون العمل) المعقود عليه (لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح) الاجارة (لاذان واقامة وامامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع الاقربة لفاعله ويحرم أخذ الاجرة عليه) لان من شرط هذه الافعال كونها قربة الى الله تبارك وتعالى فلم يجز أخذ الاجرة عليها كما لو استأجر انسانا يصلي خلفه الجمعة أو التراويح (وتجوز الجعالة) على ذلك كأخذه عليه بلا شرط وكذا حكم رقية وتصح الاجارة على تعليم الخط والحساب والشعر المباح فان نسيه في المجلس اعاد تعليمه والا فلا

* (فصل وللمستأجر) عينا (استيفاء النفع) الذي وقع عليه عقد الاجارة (بنفسه وبمن يقوم مقامه) في الاستيفاء ولو شرط المتواجران المستأجر يستوفي المنفعة بنفسه لبطلان الشرط (لكن بشرط كونه) أي القائم مقام المستأجر (مثله) أي مثل المستأجر (في الضرر أو دونه) فيه فتعتبر بمماثله راكب في طول وقصر وغيره لا في معرفة ركوب * (فائدة) * قال في الطرق الحكمية وله ضربها اذا سرتت في السير بغير اذن وله ايداعها في الخان اذا قدم بلدا وأراد المضي في حاجة بلا اذن وغسل الثوب المستأجر مدة معينة اذا اتسخ بلا اذن وله هدم الحائط ليخرج السيل اذا خاف هدم الدار وكذلك لو وقع الحريق في الدار فبادر وهدمها على النار لئلا تسري ولا يضمن انتهى ملخصا (وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة) والعرف انه عليه (من آلة المركوب) كرحله وحزامه ليتمكن من التصرف فيه به قال في المغني والبرة التي في أنف البعير ان

كانت